



6° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 11707-2017-0-1817-JR-CO-06
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : MEDINA SANDOVAL, VIRGINIA MARIA
ESPECIALISTA : YAURI SILVA, JOSE LUIS
TERCERO : BARRIGA LARRIVIERE L, RICARDO ENRIQUE FELIX
PERITO : CABRERA LONGA, LUIS ALFREDO
DEMANDADO : CHAMPAC TAYPE, CRISTIAN
DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA ,

Resolución Nro. Veintiséis

Lima, dieciséis de abril de
Dos mil veinticinco.-

DADO CUENTA: A los dos escritos N° 169225-2024 y 208936-2024, presentado por el ejecutante, mediante el cual solicita que se apruebe el informe pericial y se proceda con el remate del inmueble, al respecto y **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que, conforme se advierte de autos mediante resolución número veinticinco se puso en conocimiento de las partes del proceso el dictamen pericial de tasación del inmueble sub litis, siendo que la parte ejecutada no ha formulado observación alguna al informe pericial;

SEGUNDO: Que, verificado el informe pericial, de fecha veintiocho de octubre de 2023, se evidencia que éste contiene el valor comercial del inmueble sub litis, pues se ha considerado las características de la edificación, el uso actual del inmueble, así como los servicios urbanos y el entorno; por lo que se advierte que al elaborarse el dictamen se han considerado aspectos fundamentales, de lo que se permite concluir sobre la idoneidad del dictamen; en tal sentido, esta Judicatura considera pertinente aprobarlo;

TERCERO: Siendo esto así, esta judicatura considera aprobar el informe pericial a efectos de llevar a cabo el remate, ello y en definitiva representa el valor más actualizado del inmueble, teniendo en cuenta dicha valorización a fin de calcular la base de la postura para la convocatoria a remate del inmueble;

CUARTO: Habiéndose aprobado la valorización del inmueble por la suma de S/ 545,283.00 Soles, mediante la presente resolución, ese sentido dicho monto servirá para calcular la base de la postura para la convocatoria a remate del inmueble;

QUINTO: Teniéndose presente el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente: “Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocara a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia.[...]”; en consecuencia, corresponde ordenar el remate judicial electrónico;

SEXTO: Cabe precisar que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo **REM@JU** el cual se encuentra en el Portal Web del Poder Judicial; en dicho aplicativo se ingresaran las ofertas que los usuarios postores ofrezcan,

previa inscripción como postor. Asimismo, el acto de remate electrónica judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas, en merito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229;

SETIMO: Una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley N° 30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la ley referida, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate electrónico;

SEXTO: En el caso que haya adjudicación del bien materia de remate, el adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate;

SETIMO: En ese sentido, y conforme al estado del proceso, y en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 731° y 736° inciso uno del código acotado, este Juzgado:

SE RESUELVE:

1. **CONVOCAR A PRIMER REMATE PÚBLICO ELECTRONICO** del bien inmueble sub litis, constituido:
 - Tipo de Inmueble: Casa.
 - Ubicación: Programa de Vivienda Habitación Urbana Zona Este II-Barrio 4 Lote11, Mz R-1.
 - Ficha Registral: Partida Registral N° P09069044 del Registro de Predios de los Registros Públicos de Casma
2. En el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente **AL TERCER REMATE** de ser necesario.
3. **CARGAS Y GRAVÁMENES:** El bien inmueble objeto del remate, consta de las siguientes afectaciones:
 - 3.1 **HIPOTECA** registrada en el Asiento 00007, de la Partida Registral N° P09069044 del Registro Público de Predios de Casma; a favor del Banco Internacional del Perú S.A.A., hasta por la suma de US\$ 85,858.06 dólares americanos; la misma que es materia de ejecución del presente proceso.
4. **VALOR DE LA TASACIÓN:** QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 00/100 SOLES (S/ 545,283.00).
5. **PRECIO BASE DEL REMATE:**
 - 5.1 **PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS (S/ 363,522.00).

5.2 PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación deducida en un 15%, ascendiendo a la suma de TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOBVENTA Y TRES Y 41/100 DOLARES AMERICANOS (S/ 308,993.70).

5.3 PARA LA TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación, reducida en un 15%; dicho monto será reducido adicionalmente en un 15%, ascendiendo la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 65/100 SOLES (S/ 262,644.65).

6. **OBLAJE:** El pago se realizara en el tipo de moneda en el que se realizo la tasación del bien inmueble, y por el monto correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la tasación; debiéndose ingresar en el aplicativo REM@JU los datos de referencia del depósito del oblaje correspondiente.
7. **PUBLICACION:** Procédase el secretario de la causa con la publicación de los avisos de remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU, una vez vencido el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para todas las convocatorias.
8. CUMPLA la Especialista Legal de Actos Externos asignada al juzgado en efectuar el pegado de aviso de remate en la vitrina del juzgado. CUMPLA el encargado del REM@JU de la Corte Superior de Justicia de Lima Ancash, en efectuar el pegado de aviso de remate en el inmueble sublitis.

Notifíquese.-